斗门区白蕉镇“6·19”一般物体打击事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2023年8月16日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）相关单位基本情况.....2

（二）现场勘察情况.....3

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）应急救援处置情况.....7

（三）善后处理情况.....8

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....8

四、事故发生原因.....8

（一）直接原因.....8

（二）间接原因.....8

五、监管单位履职情况.....9

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....11

（一）免予责任追究人员（1 人）.....11

（二）对有关单位的处理建议.....11

（三）建议追究责任人员（2 人）.....12

（四）对有关部门的处理建议.....13

（五）其他处理建议.....13

七、主要教训.....13

八、事故防范和整改措施.....14

（一） 落实企业安全生产主体责任.....14

（二） 落实行业和属地监管责任.....14

Watermark Text

斗门区白蕉镇“6·19”一般物体打击事故调查报告

2023年6月19日18时30分许，斗门区白蕉镇物流园三路近河边空地处发生一起机械伤害事故，一名人员在拆除打桩机时，被桩机架压倒死亡。

事故发生后，市、区领导高度重视，立即作出批示，要求做好事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)等有关法律法规之规定，斗门区人民政府依法成立了斗门区白蕉镇“6·19”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长，区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，区应急管理局、斗门生态农业园管委会、白蕉镇人民政府、区司法局、区人力资源社会保障局、区总工会和斗门公安分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门区白蕉镇“6·19”

事故为一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.珠海西科建材有限公司（以下简称“西科公司”）

统一社会信用代码：91440400692474513T

住所：珠海市斗门区白蕉新环开发区西斯尔工业厂区主厂房二楼201号

法定代表人：程峰

成立日期：2009年08月17日

企业的经营范围为:经营范围包括新型建筑材料的研发、制造和销售。垃圾发电厂灰渣、炉渣、尾矿渣、污泥、河道淤泥、建筑垃圾等固废处理和综合利用；环保项目投资（仅限自有资金投资）、建设、技术研发、设计、设备制造和运营管理，技术咨询、转让和配套服务；环保工程承包；再生资源的开发与利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.广东新行家实业有限公司（以下简称“新行家公司”）

统一社会信用代码：91440404MAC4DR103D

住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧指点科技园1215号(集中办公区)

法定代表人： 徐莉华

成立日期：2022年11月14日

企业的经营范围为:新型建筑材料制造（不含危险化学

品）；水泥制品制造；生态环境材料销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；国际货物运输代理；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；市政设施管理；物业管理；水泥制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2022 年 3 月 30 日，西科公司取得《广东省企业投资项目备案证》，项目名称：珠海西科绿色环保智能化产品研发、制造、调试、终试项目；备案机关为：珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展局。

2023 年 5 月 9 日，西科公司与新行家签订《租赁合同》，将珠海市斗门区白蕉工业开发区新力细丝陆 1 号的场地及厂房租赁给新行家公司，合同中约定了双方安全职责。

（二）现场勘察情况

事故发生地点位于斗门区白蕉镇物流园三路近河边空地处。现场有一台步履式液压锤桩机呈南北方向放置，操作台位于北侧，吊塔位于南侧，吊塔由两节桩架组成，中间连接部位已经脱离，底部桩架一端落于地面（图 1-图 3），该桩机为赵晴个人所有。

事发当晚，现场已经完成 6 根混凝土预制桩的打桩工作（图 4）。

事发当天天气晴天，温度 28℃，湿度 85%，西南风。

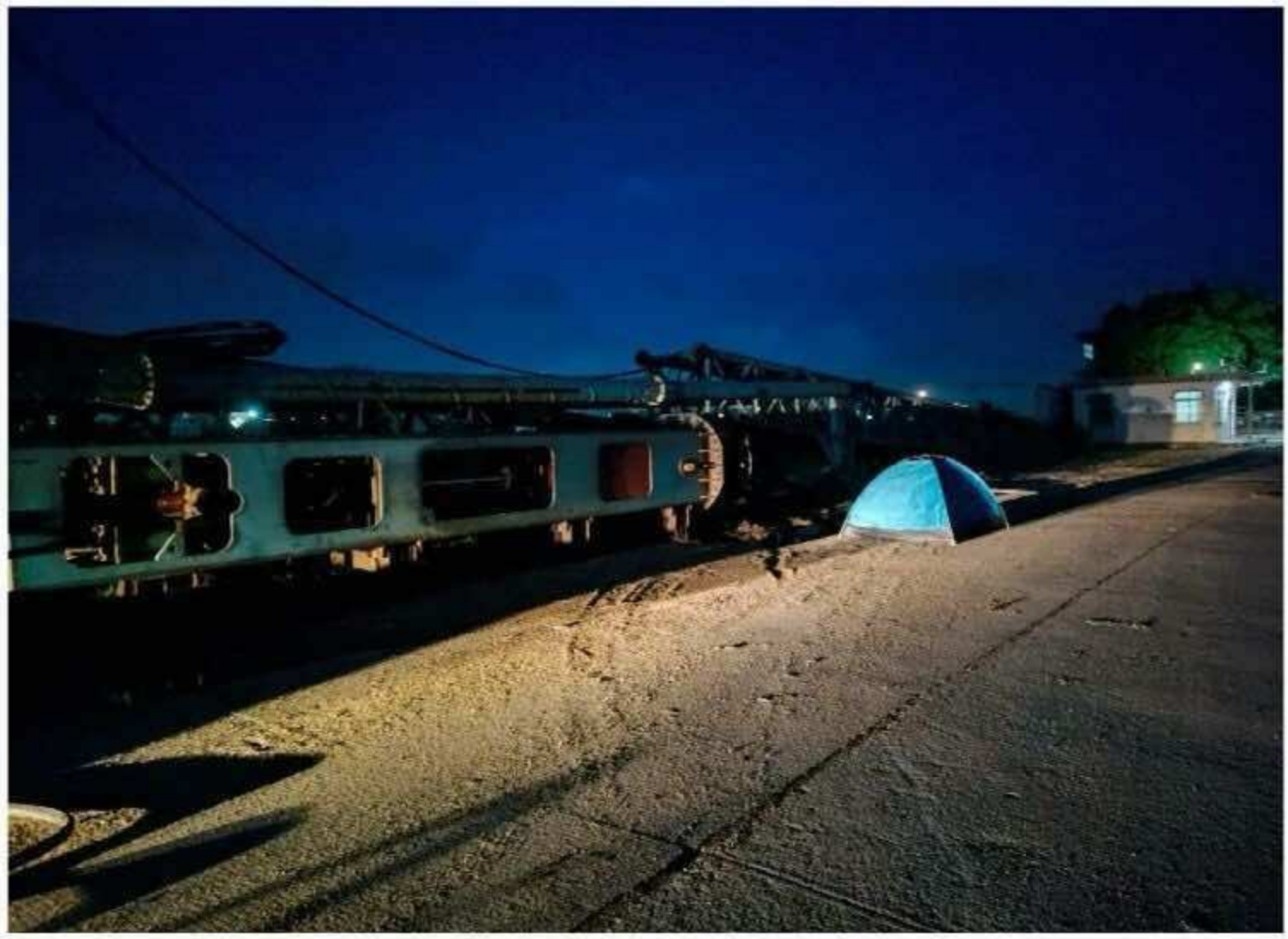


图 1 事发时桩架情况



图 2 现场打桩机情况



图 3 桩机由南往北视角



图 4 打桩机西侧情况

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月初，新行家公司业务经理黄著找到蔡健（自然人），称其需要在事发地空地处打桩加固设备基础，蔡健将赵晴介绍给黄著协商打桩事宜并达成一致，双方未签订施工合同。赵晴随后将打桩任务交给黄洪辉（打桩机机长，持有打桩机操作证）、杨德友和蒋济贵 3 人来完成，并于 6 月中旬将涉事打桩机运送至施工地点，由杨德友 3 人进行施工，赵晴与上述 3 人均未签订劳动合同。

6 月 19 日下午，黄洪辉等 3 人完成打桩作业后随即拆卸打桩机以便运往其他工地。按照其拆卸流程，黄洪辉负

责操作设备，杨德友负责观察发送指令并配合，蒋济贵拆卸两节桩架连接处的螺栓（机长在操作时视角无法看到桩架连接处情况，图 5）。



图 5 操作室角度

约 18 时，桩架已经被放倒，此时，桩架顶部触地，桩架底部位于设备处，桩架整体呈悬空状态，桩架由两节 12m 的分段连接而成，连接处距离地面 80cm左右。按照分工，杨德友用钢绳分别将上段桩架前后端、下段桩架后端牵引固定，然后，由杨德友发出指令让黄洪辉操作桩机卷扬机将钢绳拉紧，之后杨德友和蒋济贵开始拆除两节桩架连接处的螺栓，待螺栓拆除后，黄洪辉操作桩机卷扬机放松钢绳以便将桩架放到地面。

在放松钢丝后，上段桩架前端一直没有到地面上，杨德友便爬到连接处检查情况，突然底部桩架后端开始下落，杨德友躲闪不及被桩架呈跪姿状压倒。

Watermark Text

蒋济贵听到桩架落地的声音后，发现杨德友被桩架压到，立刻示意黄洪辉停机，同时，2人分别拨打了110和120电话，18时36分，120救护车到达现场进行抢救，19时05分杨德友经抢救无效宣布死亡。

（二）应急救援处置情况

6月19日18时51分斗门区应急指挥中心接公安部门报：白蕉镇物流园三路有一空地一男子被压。接报后，斗门区应急指挥中心通知斗门区应急管理局、白蕉镇人民政府、斗门生态农业园管委会工作人员前往现场进行核实。区应急局立即派人赶赴现场核实了相关情况，要求涉事单位负责人到现场接受调查；公安部门划定了事故警戒区域，公安部门刑侦技术人员对现场进行了勘验，判断杨德友死因符合被打桩机桩架压倒致颅脑损伤死亡。

事故发生后，各相关单位均在规定的时间内及时上报事故情况，并能第一时间赶赴现场参与救援行动。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

（三）善后处理情况

事故发生后，赵晴与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，赵晴[1]于2023年6月21日与死者家属达成一致，在六乡派出所调解室签署了《人民调解协议书》，死者遗体于2023年6月22日火化。

[1] 因死者家属要求，需要有担保人，赵晴找到其亲戚的公司作为乙方当事人。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成杨德友（男，身份证号：51023119XXXXXXXX17，重庆市人）1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失约120万元。

四、事故发生原因

（一）直接原因

杨德友安全意识淡薄，在拆卸桩机桩架的过程中，擅自进入已拆除连接螺栓但尚未落地的桩架的连接处下方危险区域，被突然下落的桩架砸到后死亡。

（二）间接原因

1.新行家公司未签订施工合同及安全管理协议，雇佣了没有打桩资质的个人开展打桩作业[2]；未对杨德友等三人（从事桩机拆除工作，相关人员无需持特种作业证作业）进行教育培训和安全交底。

2.新行家公司安全生产管理不到位。其未制定全员安全生产责任制；未在事发工地配备安全生产管理人员，主要负责人也未检查过现场；与赵晴未签订施工合同和专门的安全管理协议；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除杨德友拆除桩机时的事故隐患；

---

[2] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

第二十九条第一款 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。第三款 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

Watermark Text

3. 西科公司虽然在合同中与新行家公司约定了双方的安全生产职责，但未按照《安全生产法》的要求定期对新行家公司的作业行为进行安全检查，未对新行家公司的安全生产工作统一协调，管理不到位。

五、监管单位履职情况

（一）事故发生的行政区域属于斗门区白蕉镇，根据《中共珠海市斗门区委机构编制委员会关于印发〈中共珠海市斗门区白蕉镇委员会、珠海市斗门区白蕉镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（斗机编〔2020〕6　号）有关条款[3]，白蕉镇人民政府统筹负责辖区综合治理工作。

根据2023年5月19日珠海市人民政府下发的《珠海市人民政府关于调整交由镇街行使行政处罚权的公告》（珠府函〔2023〕80号）[4]，斗门区水务局将17项职能下放至镇街，白蕉镇行使辖区河道管理范围内新建、改建、扩建工程设施行为等行政处罚权。

---

[3] 《中共珠海市斗门区白蕉镇委员会、珠海市斗门区白蕉镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》第二条 中共珠海市斗门区白蕉镇委员会(以下简称白蕉镇党委)是党的基层组织。珠海市斗门区白蕉镇人民政府(以下简称白蕉镇政府)是基层国家行政机关。
白蕉镇党委、政府主要职责是:(三)推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策,引导和扶持各类经济组织发展,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推进城市更新工作,积极维护社会经济秩序,推动辖区健康有序可持续发展。
(五)统筹负责辖区综合行政执法工作,按照管理权限,开展省政府公告的行政处罚权调整项目及城市管理、劳动监察、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。
(七)统筹负责辖区综合治理工作,承担辖区内平安建设、公共安全及应急管理等综合治理工作。推进辖区内民生、法治建设,建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,化解矛盾纠纷,维护社会稳定。

[4] 《珠海市人民政府关于调整交由镇街行使行政处罚权的公告》（珠府函〔2023〕80号）规定：行政处罚权交由镇街行使后，与之相关的行政检查权、行政强制措施权交由镇街一并行使。法律法规规章规定由城市管理综合执法部门行使的行政处罚权出现调整的，镇街依据调整后的规定直接行使。
《珠海市交由镇街行使的行政处罚权目录(2023年版)》斗门区类第30项：对未经批准在河道管理范围内新建、改建、扩建工程设施行为的行政处罚；第40项：对未经水行政主管部门批准或者同意，擅自在水利工程管理范围和保护范围内修建工程设施、兴建旅游设施或其他可能污染水库水体的生产经营设施行为的行政处罚。

Watermark Text

（二）根据《印发珠海市斗门生态农业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（珠机编〔2011〕15 号）的规定，斗门生态农业园管委会主要职责为指导斗门生态农业园区农业企业管理、安全生产、劳动保障工作，依法进行监督检查，协调处理开发建设中出现的有关问题。另外，《中共珠海市斗门区委机构编制委员会关于调整珠海市斗门生态农业园管理委员会机构编制事项的批复》（斗机编〔2022〕1 号）明确了管委会内设机构建设局[5]统筹园区企业和项目的质量、安全生产、应急管理等工作。

白蕉镇人民政府与斗门生态农业园至事故发生时，均未发现事发地打桩的行为，监管存在缺失，事故调查组认为，白蕉镇人民政府与斗门生态农业园履行各自的安全生产监管责任不完全到位。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1 人）

---

[5] 《中共珠海市斗门区委机构编制委员会关于调整珠海市斗门生态农业园管理委员会机构编制事项的批复》珠海市斗门生态农业园管理委员会内设机构调整为:党政办公室、经济发展局、建设局、农业科技局。内设机构主要职责调整如下:(三)建设局。负责园区开发建设方面的管理工作。负责园区基础设施投资和建设的全面监督管理,**统筹园区企业和项目的质量、安全生产、应急管理等工作,协调处理开发建设中有关问题**;统筹园区内土地及房屋的征拆、收储、统一开发、整理等工作,对园区内土地的开发和交易等行为进行监督;统筹落实园区开发建设相关的自然资源保障工作和规划编制工作,对自然资源利用、规划实施进行监督管理;协调开展园区生态环境保护工作,承办上级交办的其他工作任务。

杨德友，安全意识薄弱，自我保护意识差，未采取安全防护措施，在拆卸桩机的过程中进入桩架的连接处，导致被桩架压倒后死亡。**鉴于其本人已经死亡，免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

新行家公司未按照《安全生产法》的规定制定全员安全生产责任制；未在事发工地配备安全生产管理人员；未与赵晴签订施工合同和专门的安全管理协议，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，**违反了《安全生产法》第四条[6]、第二十四条[7]、第四十九条第二款[8]、第四十一条第二款[9]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

西科公司将其所属场所出租给不具备安全生产条件的

---

[6] 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[8] 《安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

Watermark Text

新行家公司，且未按照《安全生产法》的要求定期对新行家公司的作业行为进行安全检查，对新行家公司的安全生产工作统一协调、管理不到位。**违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（三）建议追究责任人员（2人）

徐莉华，新行家公司的法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作。未建立健全本单位的全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现消除杨德友拆除桩机时的事故隐患，**违反了《安全生产法》第二十一条第（一）（五）项[10]的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规规定对徐莉华进行立案调查，追究其相关法律责任。**

程峰，西科公司的法定代表人、董事长。未建立健全本单位的全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，**违反了《安全生产法》第二十一条第（一）（五）项的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规规定对程峰进行立案调查，追**

---

[10] 《安全生产法》第二十一条第（一）（五）项条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

究其相关法律责任。

（四）对有关部门的处理建议

对于在事故调查过程中发现的白蕉镇人民政府和斗门生态农业园履职尽责方面的问题，建议白蕉镇人民政府向斗门区人民政府作出深刻检查；建议斗门生态农业园管委会建设局向生态园管委会党委作出深刻检查。

（五）其他处理建议

关于西科公司及新行家公司针对该项目是否需要相关报建审批的行为，建议斗门生态农业园管委会、斗门区住房城乡建设局等部门对其进行调查并提出处理意见。

七、主要教训

一是西科公司未对承租方的安全生产工作统一协调、管理；

二是新行家公司主要负责人未按照《安全生产法》相关法律规定严格落实督促、检查本单位的安全生产工作。

三是新行家公司未高度重视安全生产工作，对施工现场及雇佣的工人的安全生产工作管理缺失。

四是黄洪辉等3人安全意识淡薄，拆卸桩机仅凭自身经验，杨德友未能在确保安全的前提下到桩架下面查看。

八、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。

新行家公司要深刻汲取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严格落实安全管理制度，建立健全全员安全生产责任制，加强对现场各类管理人员和特种作业

人员资格审查，加强安全培训教育，切实提高管理人员和施工人员风险意识和操作技能，严格按照相关标准规范规定，坚决杜绝违章和冒险作业行为，加强现场安全管控，尤其要对吊装作业过程中的重要工序及节点，指派技术人员进行检查。西科公司要建立健全全员安全生产责任制，加强对承租、承包单位的安全生产工作的统一协调、管理，签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，加强对作业现场安全生产工作的监督检查，准确掌握作业现场安全生产动态，及时纠正作业人员违章作业行为。

（二）落实行业和属地监管责任。

斗门生态农业园管委会、白蕉镇人民政府、斗门区住房城乡建设局、斗门区水务局、斗门自然资源分局、斗门生态环境分局要牢牢守住安全生产底线，深入排查各行业、各领域、各环节安全生产隐患，根据本行业特点及时排查无审批手续擅自开工建设的行为，一经发现违法行为，立即依法处理。

斗门区白蕉镇“6·19”事故调查组

2023年8月16日